

1501624-18.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio - que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico -tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501624-18.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501624-18.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113464/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 17556496 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

828/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2113464 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 828/21/505

- DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RODRIGO ATAIDE DO SACRAMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

DOUGLAS RODRIGO ATAÍDE DO SACRAMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 26 de abril de 2021, às 16h10min, na Rua Rafael

Noschesi, n.º 453, no Jardim Paris, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu

trazia consigo, para fins de tráfico, um papelote - com massa de 0,44 gramas - de

crack e dez papelotes - com massa de 11,04 gramas - de maconha, ambas substâncias

entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 104) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fl. 99).

A decisão de fl. 112 recebeu a denúncia, no dia 27 de setembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 126).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 16/17 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 109/111.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento da testemunha ouvida em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu confessou a prática do tráfico. Afirmou que foi abordado pelos policiais militares e que tinha consigo as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, que se destinavam a venda.

O policial militar Fernando do Nascimento Oliveira afirmou que foram acionados pelo Copom em razão de uma denúncia de que um indivíduo estava na via pública portando uma arma de fogo. Disse que localizaram o réu, que tinha as características indicadas pelo denunciante, mas que não localizaram a arma de fogo, mas sim, dentro de sua carteira, dez porções de maconha e uma embalagem ziplock contendo treze pedras de crack, além de uma folha com algumas anotações. Narrou que o réu confessou o tráfico e afirmou que na folha constavam anotações sobre dívidas de usuários.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu DOUGLAS RODRIGO ATAÍDE DO SACRAMENTO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza da maconha e do crack e nem a sua quantidade ou a sua diversidade justificam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-

50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A condenação indicada pelo representante do Ministério Público (Processo n.º 1502914-39) não pode ser considerada para nenhum fim, tendo em vista que não se

trata de condenação com trânsito em julgado.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. O réu não registra condenação com trânsito em julgado e portanto, nesta fase, não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas. Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com fundamento no decidido no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico –tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DOUGLAS RODRIGO ATAIDE DO SACRAMENTO, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade.

Quanto aos objetos apreendidos nos autos (fls. 09/10), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA